

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת רון כץ

פ/25/38

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה על תקיפת קטין או חסר ישע), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 335 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 335, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"א(2) העובר עבירה לפי סעיף 333 כלפי קטין או חסר ישע כהגדרתו בסעיף 336א, שעובר העבירה אחראי עליו, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה."
2. תיקון סעיף 336 ב בסעיף 336 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א), במקום "חמש שנים" יבוא "שמונה שנים" ובמקום "שבע שנים" יבוא "עשר שנים";
(2) בסעיף קטן (ב), במקום "שבע שנים" יבוא "עשר שנים" ובמקום "תשע שנים" יבוא "שתים עשרה שנים".
3. תיקון סעיף 336 ג בסעיף 336 לחוק העיקרי, במקום "שבע שנים" יבוא "תשע שנים" ובמקום "תשע שנים" יבוא "שתים עשרה שנים".
4. תיקון סעיף 382 בסעיף 382 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"ד) העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי קטין או חסר ישע כהגדרתו בסעיף 336א, שעובר העבירה אחראי עליו, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה."

דבריו הסבר

חוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – החוק), מכיר בארבע דרגות חומרה של עבירות אלימות: עבירת התקיפה הבסיסית שעונשה שנתיים מאסר הקבועה בסעיף 379 לחוק; עבירת הפציעה שעונשה שלוש שנות מאסר הקבועה בסעיף 334 לחוק; עבירת התקיפה הגורמת חבלה ממשית שעונשה שלוש שנות מאסר הקבועה בסעיף 380 לחוק; ועבירת החבלה החמורה שעונשה שבע שנות מאסר הקבועה בסעיף 333 לחוק.

תופעת האלימות הקשה כלפי קטינים וחסרי ישע מתרחשת באופן תכוף וקיצוני יותר עם הזמן.

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

לאחרונה מדווחים מקרי פגיעה בקטינים וחסרי ישע בהיקף נרחב, כשלצד זאת מסגרת הענישה הקיימת אינה משקפת את ההרתעה הראויה למניעת הישנות מקרים כאלו בעתיד. מוצע לתקן את החוק כך שיחולו עונשים חמורים בכל רמות הפגיעה המוגדרות בחוק כאמור, כמו גם ביחס למעשי התעללות גופנית, נפשית או מינית, כדי לייצר הרתעה ממשית ולהעביר מסר חינוכי כי מדינת ישראל מוקיעה עבירות אלו ורואה בהן עבירות חמורות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קארין אלהרר (פ/956/24) ועל ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/2076/24).

הצעת החוק זהה לפ/2076/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)